

逮捕状による逮捕と起訴前の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(改)

- ア. どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付することができる。(改)
- イ. どちらも、刑事訴訟法上、不服申立ての手段がない。
- ウ. どちらも、保釈は認められない。
- エ. どちらも、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。
- オ. どちらも、司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。

No.46	逮捕と起訴前勾留の異同					正答率	
共通H26-24	正解	ア 2	イ 2	ウ 1	エ 2	オ 2	21%

ア 誤っている ★

37条の4。職権による被疑者国選弁護人の選任について規定する37条の4は、「裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。」と規定している。その趣旨は、被疑者の中には、一定の事由により弁護人の要否を判断することが困難で、自ら国選弁護人選任請求権の適切な行使をすることは期待できないが、弁護人の援助を必要とする者がいることが予想されることから、被疑者国選弁護制度の適切な運用に遺漏がないように、裁判官が職権で被疑者国選弁護人を選任することができるようにする点にある。なお、平成28年改正前は、職権による選任の対象事件が、37条の2第1項の規定する事件〔注：死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件〕に限定されていたが、改正によってかかる事件の限定が削除されたことにより、国選弁護人を利用できる機会が増えた。また、勾留状の発付を要件としたのは、逮捕期間内では、時間的余裕に乏しく、全国一律に、一連の国選弁護人選任手続を実施することが極めて困難と判断したためである。このように、裁判官の職権による被疑者国選弁護人の選任には、勾留状の発付など37条の4所定の要件が必要であり、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、「いつでも」国選弁護人を付することができるわけではない。したがって、本記述は誤っている。なお、被疑者国選弁護制度には、裁判官が職権で付する場合と、被疑者の請求による場合（37条の2）がある。

イ 誤っている

最終判57.8.27、429条1項2号。逮捕状による逮捕について、判例は「逮捕に関する裁判及びこれに基づく処分は、刑事訴訟法429条1項各号所定の準抗告の対象となる裁判に含まれないと解するのが相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、逮捕と勾留とは性質が異なり、また、勾留に付随するものとはいえないので、文理上「勾留に関する裁判」とは言い難いもののほか、逮捕が本質的に緊急処分であって準抗告になじまないこと、逮捕から勾留までの時間が短く、逮捕の違法は勾留の可否についての判断の中で審査されるので、独立して不服申し立てを認める実益がないことを挙げている。よって、逮捕状による逮捕については、刑事訴訟法上、不服申し立ての手段がない。起訴前の勾留について、429条1項は、「裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。」と規定し、同項2号は、「勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判」と規定している。よって、起訴前の勾留については、刑事訴訟法上、不服申し立ての手段がある。したがって、本記述は、起訴前の勾留についても不服申し立て手段がないとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

207条1項但書。207条1項は、「前3条〔注：刑事訴訟法204条から206条〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない」と規定し、被疑者段階において保釈は認められないとしている。その趣旨は、起訴前勾留は比較的短期間であるため保釈を認める必要性が乏しいうえ、罪証隠滅防止の要請が強い点にある。よって、逮捕状による逮捕の場合も、起訴前の勾留の場合も、保釈は認められない。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている ★

203条1項、204条1項、207条1項・61条。逮捕状による逮捕について、203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。また、204条1項は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者（前条の規定により送致された被疑者を除く。）を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。」と規定している。よって、逮捕状による逮捕については、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。しかし、起訴前の勾留の場合には、裁判官による勾留質問（207条1項本文、61条）が求められているものの、勾留状の執行後の犯罪事実の要旨の告知や弁解の機会の付与の手続は定められていない。したがって、勾留質問とは別にこれらの手続を必要とする点において、本記述は誤っている。

オ 誤っている

199条2項、204条1項、205条1項。逮捕状による逮捕について、199条2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び201条の2第1項において同じ。）の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定する。よって、逮捕状による逮捕についての令状の請求は、司法警察員だけではなく、検察官も行える。起訴前の勾留について、204条1項は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者（前条の規定により送致された被疑者を除く。）を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。」と規定している。205条1項は、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。204条1項、205条1項はいずれも、勾留請求権者を検察官に限定している。よって、起訴前の勾留についての令状の請求は、検察官に限られ、司法警察員は行えない。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正解は、ア 2 イ 2 ウ 1 エ 2 オ 2 となる。

